Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag.

HUKUM PIDANA ISLAM

Penerbit
AMZAH

A5.04.216

Hukum Pidana Islam

Penulis:

Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag.

Editor:

Nur Laily Nusroh

Dhia Ulmilla

Diterbitkan oleh AMZAH
Jl. Sawo Raya No. 18
Jakarta 13220
Imprint Bumi Aksara
www.bumiaksara.com
e-mail: info@bumiaksara.com
Anggota IKAPI



Cetakan pertama, November 2015
Design Cover, Diah Purnamasari
Layouter, Pawit Suhardi
Dicetak oleh Sinar Grafika Offset

ISBN 978-602-0875-07-1

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Nurul Irfan, M., Haji

Hukum pidana Islam / penulis, Nurul Irfan; editor, Nur Laily Nusroh.

-- Ed. 1, Cet. 1. -- Jakarta : Amzah, 2015.

xviii+248 hlm. ; 23 cm.

ISBN 978-602-0875-07-1

1. Hukum pidana Islam. I. Judul. II. Nur Laily Nusroh.

297.45

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vii**

BAB 1 KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM **1**

A. Pengertian Hukum Pidana Islam 1

B. Asas-Asas Hukum Pidana Islam 12

1. Asas Keadilan 12

2. Asas Kepastian Hukum 14

3. Asas Kemanfaatan 14

a. Asas Legalitas 15

b. Asas Tidak Berlaku Surut 16

c. Asas Praduga Tak Bersalah 18

d. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan kepada Orang Lain 19

e. Asas Keharusan Membatalkan Hukuman Akibat Unsur Keraguan 21

f. Asas Kesamaan di Hadapan Hukum 22

C. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam 24

1. Qisas 30

a. Pengertian Qisas 30
b. Pelaksanaan Eksekusi Qisas 32
c. Kategorisasi Qisas 35
1) Pembunuhan 35
2) Penganiayaan 39
d. Diat Pembunuhan dan Konsep *Qisâmah* 41
e. Diat Penganiayaan Fisik 45
2. Hudud 47
a. Pengertian Jarimah Hudud 47
b. Macam-Macam Hudud 48
1) Jarimah Perzinaan 49
a) Definisi Jarimah Perzinaan 49
b) Status Dosa Jarimah Perzinaan 50
c) Kategori Jarimah Perzinaan 51
d) Sanksi Hukum bagi Pelaku Jarimah Perzinaan 52
2) Jarimah Penuduhan Zina dan Pencemaran Nama Baik 52
a) Definisi Jarimah Penuduhan Zina dan Pencemaran Nama Baik 52
b) Fitnah Keji terhadap Istri Nabi ﷺ 56
c) Sanksi Hukum bagi Pelaku Jarimah Penuduhan Zina 58
3) Jarimah Meminum Khamar dan Penyalahgunaan Narkoba 59
a) Definisi Jarimah Meminum Khamar dan Penyalahgunaan Narkoba 59
b) Sanksi Hukum bagi Pelaku Jarimah Meminum Khamar dan Penyalahgunaan Narkoba 60

4) Jarimah Pemberontakan 66
a) Definisi Jarimah Pemberontakan 66
b) Unsur Pokok Jarimah Pemberontakan 67
c) Sanksi Hukum bagi Pelaku Jarimah Pemberontakan 69
5) Jarimah Murtad 71
a) Definisi Jarimah Murtad 71
b) Unsur Pokok Jarimah Murtad 72
c) Sanksi Hukum bagi Jarimah Murtad 73
(1) Pembekuan Aset 74
(2) Pembatasan Kewenangan dalam Membelanjakan Harta Kekayaan 77
6) Jarimah Pencurian 79
a) Definisi Jarimah Pencurian 79
b) Sanksi Hukum bagi Pelaku Jarimah Pencurian 80
c) Syarat dan Unsur Pokok Jarimah Pencurian 85
7) Jarimah Perampokan 88
a) Definisi Jarimah Perampokan 88
b) Sanksi Hukum bagi Pelaku Jarimah Perampokan 89

3. Takzir 93
a. Pengertian Takzir dan Dasar Pemberlakuannya 93
b. Tujuan Sanksi Takzir 93
c. Macam-Macam Takzir 94
d. Kompetensi Pemberlakuan Takzir 94
e. Macam-Macam Sanksi Takzir 95
1) Sanksi Takzir yang Berkaitan dengan Badan 95

a) Hukuman Mati 96
b) Hukuman Cambuk 98
2) Sanksi Takzir yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Seseorang 100
a) Hukuman Penjara 100
(1) Hukuman Penjara Terbatas 102
(2) Hukuman Penjara Tidak Terbatas 103
b) Hukuman Pengasingan 104
3) Hukuman Takzir yang Berkaitan dengan Harta 107
a) Menghancurkannya (*Al-Itlâf*) 107
b) Mengubahnya *(Al-Taghyîr)* 108
c) Memilikinya *(Al-Tamlîk)* 108
4) Hukuman Takzir dalam Bentuk Lain 110
D. Syubhat dan Pengaruhnya terhadap Sanksi Pidana 111
1. Pengertian Syubhat dan Pengaruhnya terhadap Sanksi Pidana 111
2. Macam-Macam Syubhat Menurut Ulama Fiqh 114
a. Menurut Ulama Mazhab Hanafi 114
b. Menurut Ulama Mazhab Syafi'i 117
c. Menurut Ulama Mazhab Maliki 119

BAB 2 SUMBER HUKUM PIDANA ISLAM 121

A. Alquran 121
1. Pengertian Alquran 121
2. Kandungan Hukum Alquran 123
3. Gaya Bahasa Alquran dalam Bidang Hukum 126
4. Kehujahan dan Konsep Alquran Mengenai yang *Qath'î* dan *Zhannî* 127

B. Sunah 129
1. Pengertian Sunah 130
2. Bentuk-Bentuk Keterkaitan Antara Alquran dan Sunah 132
3. Kehujahan dan Konsep Sunah Mengenai yang *Qath'î* dan *Zhannî* 133
C. Ijma' 138
1. Pengertian Ijma' 138
2. Unsur-Unsur Ijma' 139
3. Kedudukan Ijma' sebagai Sumber Hukum 140
4. Kemungkinan Terjadinya Ijma' 142
5. Macam-Macam Ijma' 142
a. Ijma' *Shârih* 142
b. Ijma' *Sukûtî* 143
D. Kias 144
1. Pengertian Asas Legalitas dalam Hukum Pidana dan Kias dalam Hukum Pidana Islam 144
a. Pengertian Asas Legalitas dalam Hukum Pidana 145
b. Pengertian Kias dalam Hukum Pidana Islam 147
2. Rukun Kias 154
3. Kedudukan Kias sebagai Sumber Hukum 155
4. Ruang Lingkup Berlakunya Kias dalam Hukum Pidana Islam 156
5. Asas Legalitas dan Larangan Penggunaan Kias dalam Hukum Pidana Islam 160
6. Revitalisasi Kias dalam Hukum Pidana Islam 162
a. Kontroversi Penggunaan Kias dalam Hudud 162
b. Larangan Kias dalam Hudud: Bentuk Kejumudan dalam Hukum Pidana Islam 163

BAB 3 RELEVANSI TEORI HUKUM PIDANA ISLAM DENGAN KASUS HUKUM DI INDONESIA 165

A. Aborsi Akibat Perkosaan 166

1. Pengertian Aborsi 166
2. Macam-Macam Aborsi 168
3. Hukum Melakukan Aborsi 170
4. Pandangan Ulama terhadap Sanksi Tindak Pidana Aborsi 175
5. Toleransi Aborsi 180

B. Poligami dan Prostitusi 183

1. Norma Hukum Poligami dan Prostitusi 183
2. Status Anak Sah dalam Hukum Islam dan KHI 184

C. Unsur Jarimah *Qadzf* dalam Penetapan Status Hukum Anak di Luar Nikah 190

1. Pemeliharaan Nasab, Pencatatan Nikah, dan *Itsbat* Nikah 191
2. Unsur Jarimah *Qadzf* dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan 197
3. Masukan Saksi Ahli dari Kedua Belah Pihak 198
4. Masukan Saksi Ahli dari Pihak Penggugat 199
5. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai Fiqh Indonesia 202
6. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Resistansi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di Luar Nikah 204
   a. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Bersifat Legal Formal, Statis, dan Normatif 204
   b. Resistansi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di Luar Nikah 206

D. Kasus Suap di Mahkamah Konstitusi dan Wacana Hukuman Mati 206
1. Pengertian dan Status Hukum Gratifikasi 207
2. Sanksi Hukum bagi Pelaku Gratifikasi 215
3. Kasus Suap di Mahkamah Konstitusi 216
4. Wacana Hukuman Mati bagi Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai Penerima Gratifikasi 216
a. Menurut Ulama Kalangan Hanafiyah 217
b. Menurut Sebagian Ulama Kalangan Syafi'iyah 218
c. Menurut Ulama Kalangan Malikiyah 219
d. Menurut Ulama Kalangan Hanabilah 220
E. Vonis Mati Bandar Narkoba: Antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Mahkamah Agung 222
1. Narkoba dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif 224
2. Penyalahgunaan Narkoba: Perspektif Historis 226
3. Status Hukum Penyalahgunaan Narkoba 227
4. Sanksi Hukum bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Menurut Hukum Pidana Islam 228
5. Vonis Mati bagi Terpidana Kasus Narkoba di Indonesia Menurut Hukum Pidana Islam 230

DAFTAR PUSTAKA 233

BIOGRAFI PENULIS 247

SINOPSIS

HUKUM PIDANA ISLAM

Berbicara mengenai hukum pidana Islam di Indonesia, dapat dikatakan bahwa keberadaannya sama dengan ketidakberadaannya. Meskipun demikian, akan sangat baik apabila wujud pidana Islam yang berupa doktrin ini tetap dipelihara dan dipahami secara baik.

Buku ini berbeda dengan buku fiqh jinayah atau hukum pidana Islam pada umumnya. Buku yang satu ini tidak hanya membahas teori hukum pidana Islam dan sumber-sumbernya, tetapi juga membahas beberapa kasus hukum yang pernah terjadi di Indonesia. Selanjutnya, beberapa kasus hukum tersebut dikaitkan dengan teori dasar yang terdapat dalam hukum pidana Islam.

Buku ini sangat bermanfaat bagi dosen, mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum, serta masyarakat luas pemerhati hukum Islam di Indonesia.